

1500505-04.2022.8.26.0047

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Alexandre Conceição dos Santos

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Data de Disponibilização: 09/08/2022

... (processo 0002292-21.2016.8.26.0996, tráfico de drogas, 2ª Vara Criminal de Assis, fls. 252), que é compensada com a atenuante da confissão, de modo que a pena intermediária permanece inalterada: 3 anos e 24 dias de reclusão e 15 dias-multa. Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena. Assim, consolidado a pena definitiva em 3 anos e 24 dias de reclusão e 15 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

R. Dr. Lycio Brandão de Camargo, 50, Assis-SP - cep 19802-300

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500505-04.2022.8.26.0047 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500505-04.2022.8.26.0047

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2061778/2022 -

DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO, 23407624 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO, 2061778 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO, 2061778 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-ASSIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS ALBERTO SOUZA

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Conceição dos Santos

Vistos.

I - Relatório

CARLOS ALBERTO SOUZA foi denunciado como incurso no artigo 155, § 4º, I, do Código Penal, porque, no dia 06 de março de 2022, por volta das 17h10min, na Rua Três de Maio, nº 134, Vila Xavier, nesta cidade e comarca de Assis, subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo, 06 (seis) quilos de fios de cobre, avaliados em R\$ 68,00 (sessenta e oito reais), conforme auto de avaliação de fls. 26, pertencente à vítima José Geraldo Garrido.

Eis os fatos conforme a denúncia:

Segundo o apurado, CARLOS passou pela residência de madeira da vítima e decidiu praticar o furto.

Para tanto, na data dos fatos, arrancou tábuas de madeira e conseguiu adentrar no

imóvel, e se apoderou de vários metros de fios de cobre que estavam no interior da casa de José Geraldo Garrido.

Nesse momento, a irmã do proprietário, Luciana Garrido Reis, avisada por uma vizinha que havia visto pessoa desconhecida na casa em data anterior, foi até o imóvel, abriu o portão, e lá dentro surpreendeu CARLOS, momento em que ele evadiu-se do local com a res furtiva.

Então, Luciana acionou a polícia militar, que obteve êxito em deter o denunciado e o conduziu à Delegacia de Polícia.

Ato contínuo, Luciana reconheceu CARLOS como sendo a pessoa que viu saindo da casa do ofendido em posse dos fios.

Recebida a denúncia (fl. 120), o réu foi citado (fl. 150) e apresentou resposta escrita à acusação (fls. 163/164). Rejeitada esta, ratificou-se o aludido recebimento (fls. 165/166).

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e testemunhas, além de interrogado o réu.

As partes se manifestaram em alegações finais.

II - Fundamentação

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade e a autoria delitivas estão demonstradas pelo auto de exibição e apreensão (fls. 10), auto de avaliação (fls. 28), auto de entrega (fls. 11), laudo pericial do local dos fatos (fls. 268/280) e pelas demais provas produzidas em Juízo.

Nesse sentido, o ofendido José Geraldo Garrido afirmou que é proprietário do imóvel situado à Rua Três de Maio, 134, nesta cidade, o qual fica fechado, pois reside na cidade de São Paulo. Na data anterior aos fatos, sua irmã Luciana foi ao local e viu um indivíduo saindo da casa, levando consigo fios que haviam sido retirados da casa. Luciana acionou a polícia militar, que conseguiu prender o réu trazendo consigo o fio furtado.

Por sua vez, a testemunha Luciana Garrido Reis disse que é irmã do ofendido. José Geraldo é proprietário da casa da qual os fios de cobre foram furtados. O imóvel é de madeira e fica trancado na maior parte do tempo. Uma vizinha ligou para José Geraldo. Este, por sua vez, pediu para a depoente ir até o referido imóvel porque uma pessoa desconhecida estava frequentando o local. Luciana foi até a casa e se deparou com uma pessoa desconhecida no interior da casa. O indivíduo, ao avistar a declarante, evadiu-se, pulando o muro dos fundos. A depoente acompanhou o sujeito e foi chamando a polícia militar. O indivíduo foi detido pelos policiais na posse de uma sacola cheia de fios. Por fim, Luciana disse que o sujeito arrancou tábuas da parede da casa para entrar. Reconhece o réu como o sujeito encontrado no interior do imóvel.

Os policiais militares Rodrigo Cintra Nunes e Vinicius Rodrigues Torniche narraram que, a par de informações a respeito de um suposto furto à residência e que a vítima estaria perseguindo o autor, deslocaram-se até o local. Em contato com Luciana, esta lhes informou que visualizou o autor saindo do imóvel e o foi perseguindo e fotografando. Luciana mostrou as fotografias. Localizaram o réu cerca de quatro quadras do local onde ocorreu o furto. Na posse do acusado foi apreendida uma sacola com fios diversos, que foi posteriormente identificado por Luciana.

A testemunha Regina Lupozeli Cabelo contou que é vizinha da casa em que o furto ocorreu. No dia anterior aos fatos, tinha visto um indivíduo andando ali pelas proximidades. Viu um indivíduo na rua com duas cadeiras e um trouxa de roupas, mas não sabia que pertenciam à casa de José. Naquele mesmo dia, a depoente ligou para José o avisou. No dia seguinte, ficou sabendo que o mesmo indivíduo tinha furtado fios da casa, mas neste dia não presenciou nenhum dos fatos.

Interrogado, o réu confessou a subtração dos fios.

Pois bem. A prova carreada nos autos é suficiente à demonstração de que o réu subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo, os bens descritos na denúncia. Denota-se que o réu foi abordado na posse das res furtivas. Ademais, todo o

conjunto probatório evidencia a prática criminosa. A prova testemunhal foi uníssona nesse sentido, o que vai ao encontro da confissão do acusado.

No mais, tem-se que o crime consumou (não se trata, portanto, de tentativa), uma vez que, conforme Súmula 582 do STJ, prescindível posse mansa e pacífica ou desviada do bem subtraído. Na hipótese, evidente que houve a inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo até ser abordado pelos policiais.

Portanto, cabalmente demonstrado que o réu subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em fios que era utilizados na instalação elétrica da casa da vítima. Por outro viés, em que pese constar do laudo de avaliação que os fios de cobre foram avaliados em R\$ 68,00, de modo sugerir a atipicidade material da conduta por ausência de ofensa ao patrimônio, curvo-me à sedimentada orientação jurisprudencial no sentido de que o baixo valor do bem subtraído não é o único critério a ser considerado no momento de decidir pela incidência ou não do princípio da insignificância.

De fato, à luz da jurisprudência, a aplicação dos chamados “delitos de bagatela” deve se restringir a situações excepcionais, caracterizadas pela presença inexorável dos seguintes requisitos: (a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, HC 96757/RS, 1ª T., j. 03.11.2009, v.u. rel. Min. DIAS TOFFOLI), o que não se verifica na hipótese.

Destarte, apesar de os fios terem sido avaliados em R\$ 68,00 (sessenta e oito reais – fl. 28), o que, em tese, poderia configurar a atipicidade material da conduta, verifica-se a existência de obstáculo, caracterizado pelas múltiplas condenações por crimes patrimoniais (fls. 250/259).

Nesse sentido, importante mencionar a lição do Exmo. Min. Sebastião Reis Júnior, no tocante à aplicabilidade do princípio da insignificância:

“Entendo que o princípio da insignificância não foi concebido para resguardar ou legitimar constantes condutas desvirtuadas, sob pena de se criar um verdadeiro incentivo ao descumprimento da norma legal ou de se estimular a prática reiterada de furtos de pequeno valor, mormente aqueles que fazem da criminalidade um meio de vida” (HC 253.360).

Com relação à qualificadora de rompimento de obstáculo, o laudo pericial (fls. 268/280) concluiu pelo dano causado na estrutura de madeira da casa (retirada de tábuas da parede). Ademais, a testemunha Luciana, irmã da vítima e que estava encarregada de visitar o local periodicamente, asseverou que foram retiradas madeiras que formavam a parede da casa, sendo aquele o local utilizado para acesso à casa.

Por derradeiro, a situação pessoal do sentenciado inviabiliza o reconhecimento da figura do furto privilegiado. Isso porque, embora a coisa subtraída seja efetivamente de pequeno valor, a configuração do privilégio exige a primariedade do agente, sendo certo que o sentenciado é reincidente.

Dessa forma, considerando-se que o réu incidiu em fato típico (que se amolda ao artigo 155, §4º, I, do Código Penal) e antijurídico, bem como inexistindo excludente de culpabilidade, a condenação é medida de rigor.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao acusado, pois registra maus antecedentes (processo 0001622-66.2006.8.260047 – furto qualificado, 2ª Vara Criminal de Assis, fls. 250/251; processo 0001783-76.2006.8.26.0047 – furto qualificado, 2ª Vara Criminal de Assis, fls. 251/252; processo 0008949-62.2006.8.26.0047 – furto qualificado, 2ª Vara Criminal de Assis, fls. 253; processo 0013362-55.2005.8.26.0047 – furto qualificado, 2ª Vara Criminal de Assis, fls. 253/254; processo 0014355-98.2005.8.26.0047 – furto qualificado, 2ª Vara Criminal de Assis, fls. 254; processo 0004176-12.2007.8.26.0411 – ameaça, Juizado Especial de Pacaembu, fls. 258). Por se tratar de seis condenações definitivas, elevo a pena-base em 1/3, fixando-a em 3 anos e 24 dias de reclusão e 15 dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (processo 0002292-21.2016.8.26.0996, tráfico de drogas, 2ª Vara Criminal de Assis, fls. 252), que é compensada com a atenuante da confissão, de modo que a pena intermediária permanece inalterada: 3 anos e 24 dias de reclusão e 15 dias-multa.
Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena. Assim, consolidado a pena definitiva em 3 anos e 24 dias de reclusão e 15 dias-multa.

III - Dispositivo

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu CARLOS ALBERTO SOUZA ao cumprimento de 3 anos e 24 dias de reclusão, além do pagamento de 15 dias-multa, sendo 1/30 do salário mínimo o valor de cada dia, por infração ao art. 155, §4º, I, do Código Penal.

Regime inicial de cumprimento de pena: o regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, nos termos do art. 33, §3º (maus antecedentes e reincidência), do Código Penal, já observada a Súmula 269 do STJ.

Substituição por pena restritiva de direitos: ausentes os requisitos do art. 44 do CP, pois o réu registra maus antecedentes e é reincidente.

Suspensão condicional da pena: inviável a suspensão condicional da pena, uma vez que o sentenciado possui maus antecedentes e é reincidente (art. 77, do CP).

Prisão preventiva: de rigor sua manutenção, uma vez que agora, pelo menos para o juízo de primeiro grau, não há apenas probabilidade do crime e da respectiva autoria, mas certeza. Ademais, subsistem os fundamentos que determinaram sua decretação, persistindo a necessidade da prisão para fim de garantia da ordem pública.

Após o trânsito em julgado:

1) Oficie-se o Cartório Eleitoral, para fim de suspensão dos direitos políticos do sentenciado (CF, art. 15, inc. III) e;

2) Intime-se o sentenciado para pagamento da pena de multa, atentando a z. serventia ao disposto nos artigos 479/480 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento CG nº 04/2020.

Arbitre os honorários advocatícios no valor máximo da tabela do convênio. Expeça-se certidão.

Por fim, dispense o réu do pagamento da taxa judiciária, diante de sua presumível hipossuficiência econômica, observado, contudo, o disposto no art. 98, § 3º, CPC.

Oficie-se ao IIRGD.

P.R.I.C.

Assis, 08 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA